

מסורת הש"ס

א) וַיָּמָוֶת לֵאָ: וַעֲיָגַ, ב) וַפִּי עָוָשָׁה בַּה חֲמוּרָה עֲוֹן עֶדְרָק סָקַב, ג) זִיל וְלֹא אִישְׁדָּרוּ בַּה מַרְיָם, ד) מוֹלֵן פֶּה, ה) זִיק מִג, ו) זִיק שֵׁס, ז) מוֹלֵן קַמָּא, ח) וְלִקְמֵן לֵב, ט) וַחֲזוֹן קַמָּא,.

תורה אור השלם

1 וכן תעשה להמור וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אברת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להחזעלם: דברים כב ג
2 יגיד עליו רעו מקנה אף על עוליה: איוב לו לג
3 שלח תשלח את האם ואת הבנים תחך לך למען יטב לך והארבת ימים: דברים כב ו
4 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא: ויקרא יט ז
5 כי תראה חמור שואך רבץ תחת משאו והחלת מעוב לו עוב תעוב עמו: שמות כג ה
6 לא תראה את חמור אחיך או שוור נפלים בדרך והתעלמך מהם הקם תקים עמו: דברים כב ד

הנהגות הגר"א

א) גו' ופרה רועה בן הכרמים ג'צ העשנים וכה' כח"ץ ופ"ט (ועמ"ש רבינו נחמ"ס ח"ס"א ס"ק ה:)

רבינו חננאל

איסטוטא. אמר רבה אמר קרא לכל אבירת אחיך לרבות אבירת קרקע: קתני רישא רועים בדרך אינה אבירה הא רעים בדרך ורועים בכרמים אבירה היא. וקתני סיפא רצה בכרמים הרי זו אבירה הא רועים אינה אבירה קשיא רישא איספא. ופריך רבא הכי רצה ופניה כלפי חשדה אבירה היא וחיוב להחזיר. רצה ופניה כלפי המדינה אינה אבירה. רועה בדרך ואפי' רועה בכרמים אינה אבירה אבל יש בה אבירת קרקע שאוכלת המורות ומפסדת הכרם והאי דקתני רצה בין הכרמים היא אבירה באבירת גופה כי בריצתה מכין אותה ומורות הכרם ועושין בה חבורות והוה פ"י מסתקבא כי סיקוב זה לשון חבורה הוא. (ב) והא דתניא רועה בכרמים אינה אבירה בכרמי כותי' אבירת קרקע ליכא דהא קרקע כותים הוא. אבירת גופה ליכא דהא רועים מעט מעט והילוכם בניחותא ואין סיקוב. השב אפי' ק'

א) פ"י לעיל ד' ס ע"כ נד' רבינו גבי סא דלמרי' סס משום דמסקי' ל' לתמלא.

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

אסרטיא. דרך כנושה לרבים: **שטוטפין** ו**צאין**. לשדה חצירו: **אמר רבא לכל אבידם נו'**. מילתא באפיה נפשיה היא דלמנה רבא **בבי מדרשא: מאי למימרא**. ומיפוק ליה משום עומרין שיטנן בכלל **אבידה** דדמו לפרטא דשה ושלמה ולמה לי לכל לרצוניהו: **רועה בדרך**. איכא תרתי למעליותא חדא

דרועה ועוד דאפילו רבא לא מסתקבא.

לנה בין הכרמים איכא תרתי לגריעותא חדא דרלצה ועוד דכרמים מסקצי לה. רלצה בדרך איכא חדא לגריעותא דרלצה ומתקלקלת בריצתה אי נמי תלך למרחקים. רועה בין הכרמים חדא לגריעותא דזימנין דמסתקבא: **והא באבידם גופה נו'**. מפרש ואילז לה: **באבידם קרקע**. וחיצי להוילא משום הפסד כרמים: **לגינתו ולחורבתו מנין**. דהויא השצה ופטור: **דעס צעלים**. לומר לו שמור פתך שהחורמיה לגינתך שמאלתיה **אובדת: הכל לריך דעס צעלים**. גנז גזנן וד' שומרים שהשיבו לריכין להודיעו ואס לא הודיעו ומתה או נגנבה חייבים באחריות דכיון דידע שאבדה ולא ידע שהוצצה לא מזהר צה ולא מאכילה: **שלה**. לגבי שלוח הקן: **פרסי זמני**. ואנן תנא' שלתה וחזרה שלחה וחזרה אפי' ארבע וה' פעמים חייצ: **לדבר הרשום**. שאין לריך ללפור אללא ללאוכלה: **לדבר מלוה מנין**. היה לריך לטוהר צו את המלווע מנין שאסור צאס על הבנים ת"ל תשלח: **עוז פעווצ**. פריקה: **הקס תקיס**. טעינה: **חסרון כיס**. שהצמחה מתקלקלת: **משום דבשכר**. שנותנין לו שכר. דאיכא למ"ד לקמן (דף לב.) טעינה בשכר פריקה צמח: **לא מסיימי קראי**. הי משמע טעינה והי משמע פריקה ואי כתב חדא הוה אמיינא לפריקה אתא אלל טעינה לא כתב רחמננא **אידך** לטעינה: **למה לי למכתב אבידה**. השצה אבידה לכתוב או הא או הא וליגמר מניה דהא כולוה אזהרת ממון ישראל הוא: **לערא דמרה**. הוא העומד שס ואין יכול לטעון לצדו וכן לפרוק: **דליסא למרה צהדה**. שיטרה צהצתה: **דליתיה**

אבאסרטיא ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבירה יטלית בצד גדר קרדום בצד גדר ופרה רועה בין ואו הכרמים אין זו אבירה ג' ימים זה אחר זה הרי זו אבירה יראה מים ששוטפין ובאין הרי זה גודר בפניהם אמר רבא ילכל אבירת אחיך ילרבות אבירת קרקע א"ל רב חנניה לרבא תניא דמסייע לך ראה מים ששוטפין ובאין הרי זה גודר בפניהם א"ל אי משום הא לא תסייעי הכא במאי עסקינן בדאיכא עומרין אי דאיכא עומרין מאי למימרא לא צריכא דאית בה עומרין דצריכי לארעא מהו דתימא כיון דצריכי לארעא כי גופה דארעא דמיין קמ"ל: **מצא חמור ופרה [ובו']**: הא גופה קשיא אמרת מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבירה רועין בדרך הוא דלא הוו אבירה הא רצה בדרך ורועה בין הכרמים הויא אבירה אימא סיפא חמור וכליו הפוכים ופרה רצה בין הכרמים הרי זו אבירה רצה בין הכרמים הויא אבירה הא רצה בדרך ורועה בין הכרמים אין זו אבירה אביי יגיד עליו ריעו תנא רועה בדרך דלא הויא אבירה והוא הדין לרועה בין הכרמים תנא רצה בין הכרמים דהויא אבירה והוא הדין לרצה בדרך א"ל רבא אי יגיד עליו ריעו ליתני קילתא וכ"ש חמירתא ליתני רצה בדרך דהויא אבירה וכ"ש רצה בין הכרמים ולתני רועה בין הכרמים דלא הויא אבירה וכ"ש רועה בדרך אלא אמר רבא רצה ארצה לא קשיא יהא דאפה לגבי דברא הא דאפה לגבי מתא רועה ארועה נמי לא קשיא כאן באבירת גופה כאן באבירת קרקע וכי קתני רועה בדרך לא הויא אבירה הא רועה בין הכרמים הויא אבירה באבירת קרקע וכי קתני רצה בין הכרמים הויא אבירה הא רועה בין הכרמים לא הויא אבירה באבירת גופה דרצה בין הכרמים מ"סמקבא ורועה בין הכרמים לא מסקבא ורועה בין הכרמים נהי דלא מסקבא תיפוק ליה משום אבירת קרקע יבדכותי ותיפוק ליה משום אבירת גופה דדלמא קטלו לה באתרא דמתרו והדר קטלי ודלמא אתרו בה אי אתרו בה ואלא אוזהרו בה ודאי אבירה מדעת היא: החזירה וברחה החזירה וברחה [וכו']: א"ל ההוא מדרבנן לרבא אימא השב חדא זמנא תשיבם תרי זמני א"ל השוב אפי' ק' פעמים משמע ו תשיבם ולחורבתו מנין ת"ל תשיבם מ"מ ה"ד אי דמינטרא פשיטא אי דלא מינטרא אמאי לעולם דמינטרא והא קמ"ל דלא בעינן דעת בעלים וכדר' אלעזר ודאמור זיכל צריכין דעת בעלים לחוץ מהשבת אבירה תשלח תרי זמני א"ל שלח אפי' מאה פעמים משמע תשלח אין לי אלא לדבר הרשות ילדבר מצוה מנין ת"ל תשלח מ"מ א"ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זמני א"ל הוכח אפי' ק' פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיח ע"מ"מ ע"וב תעווב עמו אין לי אלא בעליו עמו מנין ת"ל עוב תעווב ז"מ"מ הקס תקיס ולמה ליה למכתב פריקה ולמה ליה למיכתב טעינה צריכי דאי כתב רחמנא פריקה הוה אמינא משום דאיכא צער בעלי חיים ואיכא חסרון כיס אבל טעינה דלאו צער בעלי חיים איכא ולא חסרון כיס איכא אימא לא ואי אשמעיינן טעינה משום דבשכר אבל פריקה דבתנם אימא לא צריכא ולר"ש ודאמור אף טעינה בחנם מאי איכא למימר לר"ש לא מסיימי קראי למה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבירה צריכי דאי כתב רחמנא הני תרתי משום דצערא דמרה איתא צערא דידה איתא אבל אבירה דצערא דמרה איתא וצערא דידה ליתא אימא לא ואי אשמעיינן אבירה משום דליתא למרה בהדה

לא.

קורדום בצד גדר. פירשתי לעיל (כה: סד"ה ואס נטל): **למה** אי למכתב רחמנא פריקה בו'. אין לפרש למה לי דכתב כוליה קרא דפריקה או דטעינה דא"כ היכי קאמר אי אשמעיינן טעינה דבשכר הא משמע לקמן (דף לב.) דטעינה לא הוי בשכר אללא משום דנכתב פריקה ועוד דלא שייכא הך לריכותא אללא לקמן אללא י"ל למה לי דכתב רחמננא יתורא דמרבינן אין צעליו עמו צפריקה ולמה לי דכתב צטעינה:

לרבי שמעון לא מסיימי קראי. תימא דלקמן (דף לב.) משמע דקרא דנופלים בדרך לא מסייס לר"ש דהוי צטעינה דטעוניהו עלייהו משמע ואי לא כתב אללא חד הוה מוקמי ליה צפריקה אלל קרא דרובץ תחת משאו לא משמע לכ"ע אללא צפריקה וכשנכתבו שניהס ע"כ גס לר"ש קרא דנופלים בדרך הוי צטעינה וא"כ לר"ש לא יתנוז אללא חד יתורא לאין צעליו עמו צקרא דנופלים בדרך וי"ל דרובץ תחת משאו נמי לא מסייס לר"ש דלפטר למשמע צטעינה דע"י שאין הרצה בני אדם לטעון מכביד המשוי על הצהמה ורוצנת ולקמן לא אלטרין למימר דלא מסיימי אללא אקרא דנופלים בדרך והא דפריך לקמן (דף לב:) והא ומדלת צפריקה הוא דכתיב לא הוי אללא אליצא דרצנן דלר"ש מלי להמיו צטעינה:

אלל

הכרמים דהויא אבירה והוא הדין לרצה בדרך א"ל רבא אי יגיד עליו ריעו ליתני קילתא וכ"ש חמירתא ליתני רצה בדרך דהויא אבירה וכ"ש רצה בין הכרמים ולתני רועה בין הכרמים דלא הויא אבירה וכ"ש רועה בדרך אלא אמר רבא רצה ארצה לא קשיא יהא דאפה לגבי דברא הא דאפה לגבי מתא רועה ארועה נמי לא קשיא כאן באבירת גופה כאן באבירת קרקע וכי קתני רועה בדרך לא הויא אבירה הא רועה בין הכרמים הויא אבירה באבירת קרקע וכי קתני רצה בין הכרמים הויא אבירה הא רועה בין הכרמים לא הויא אבירה באבירת גופה דרצה בין הכרמים מ"סמקבא ורועה בין הכרמים לא מסקבא ורועה בין הכרמים נהי דלא מסקבא תיפוק ליה משום אבירת קרקע יבדכותי ותיפוק ליה משום אבירת גופה דדלמא קטלו לה באתרא דמתרו והדר קטלי ודלמא אתרו בה אי אתרו בה ואלא אוזהרו בה ודאי אבירה מדעת היא: החזירה וברחה תשיבם תרי זמני א"ל השוב אפי' ק' פעמים משמע ו תשיבם ולחורבתו מנין ת"ל תשיבם מ"מ ה"ד אי דמינטרא פשיטא אי דלא מינטרא אמאי לעולם דמינטרא והא קמ"ל דלא בעינן דעת בעלים וכדר' אלעזר ודאמור זיכל צריכין דעת בעלים לחוץ מהשבת אבירה תשלח תרי זמני א"ל שלח אפי' מאה פעמים משמע תשלח אין לי אלא לדבר הרשות ילדבר מצוה מנין ת"ל תשלח מ"מ א"ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זמני א"ל הוכח אפי' ק' פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיח ע"מ"מ ע"וב תעווב עמו אין לי אלא בעליו עמו מנין ת"ל עוב תעווב ז"מ"מ הקס תקיס ולמה ליה למכתב פריקה ולמה ליה למיכתב טעינה צריכי דאי כתב רחמנא פריקה הוה אמינא משום דאיכא צער בעלי חיים ואיכא חסרון כיס איכא אימא לא ואי אשמעיינן טעינה משום דבשכר אבל פריקה דבתנם אימא לא צריכא ולר"ש ודאמור אף טעינה בחנם מאי איכא למימר לר"ש לא מסיימי קראי למה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבירה צריכי דאי כתב רחמנא הני תרתי משום דצערא דמרה איתא צערא דידה איתא אבל אבירה דצערא דמרה איתא וצערא דידה ליתא אימא לא ואי אשמעיינן אבירה משום דליתא למרה בהדה

עין מושפט נר מצוה

קבר א ב מיי פט"ו מהל' אבידה הלכה ב ה סמג עשין עד טו"ע ח"מ ס' רס סעיף ט': קנה ג ד מיי שס פ"א הלכה כ סמג שס טו"ע ח"מ ס' רנט סעיף ט':

קנו ה ו ז ח מיי פט"ו שס הל' ג ד סמג שס טו"ע ח"מ ס' רסא סעיף ב:

קנו ט י מיי שס פ"א הל' י טו סמג שס טו"ע ח"מ ס' רסא סעיף ב:

קנה כ מיי פ"ד מהל' גניבה הל' י ועיין בהשגות ופנ"מ ופ"א מהל' גנילה הל' ח סמג עשין עא טו"ע ח"מ ס' שנה סעיף א:

קנב ל מיי פ"א מהל' אבידה הל' נט סמג עשין עד טו"ע ח"מ ס' רס סעיף א:

קס ז מיי פ"ג מהל' שחיטה הל' ה סמג עשין סה טו"ע ח"מ ס' רלכ סעיף ה: קבא ז מיי שס הל' יט: קבב ס ע מיי פ"ו מהל' דעות הל' ז סמג עשין יא:

קבג פ צ מיי פ"ג מהל' רמז הל' ח סמג עשין פא טו"ע ח"מ ס' רעס סעיף ז:

מוסף רש"י

אין לי אלא לביתו. השב השצה מעלימתא משמע, לביצתו ולחורבתו מנין. דסני ליה לנואל צהצתו לגינתן דצעלים (ב"ק יג.) הכל צריכין דעת בעלים. גונז וגחל או אחד מהרצנה שומרין שחזירו לריך להודיעו לבעלים ואס לא הודיעו חייב המחזיר באחריותן (שם). שלח אפילו מאה פעמים משמע. שלח לעולם משמע ודמי דתשלח להכי הוא דלמי. אין לי. דלריך שיעור אללא לדבר הרשות, לדבר מצוה. כגון קו יולת וטרתה מלרע (וחז"ן קמא).

רבינו חננאל (המשך) פעמים תשיבם אפי' לגינתו ולחורבתו דיו. אמר ר"א הכל צריכין דעת [בעלים] חוץ מהשבת אבירה (לבעלים) שהרי ריבתה התורה בה השבות הרבה. וכן שלח תשלח את האם חייב לשלחה אפי' ק' פעמים ואפי' צריך לה לדבר מצוה כגון טהרות מצועע וכיוצא בו אפי' הכי חייב לשלח האם וכן דין הוכח תוכיח אפי' ק' פעמים ואפי' תלמיד לרב. וכן חין עווב תעווב וכן הקס תקיס בין בעליו עמו בין אין בעליו עמו